

Anastasia Dudarev

Goethestr. 5

09221 Neukirchen/Erzgeb.

[Telefon] | [E-Mail]

ERGO Beratung und Vertrieb AG

HR Sales – Support & Accounting Sales Partner

Stresemannstr. 111

10963 Berlin

HSBAOAnfragen@ergo.de

Neukirchen, 14. September 2026

Widerspruch gegen die Rückforderung der Ausbildungskosten

Ihr Schreiben vom 04. September 2026, Zeichen P189767 – 317

Personal-/Vertragsnummer: [ggf. ergänzen]

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit widerspreche ich Ihrer Forderung vom 04.09.2026 über 3.089,00 Euro sowie der angekündigten Verrechnung mit der Abrechnung 09/2026 ausdrücklich und in vollem Umfang.

1. Der im Schreiben genannte Grund trifft nicht zu – es gab keinen Abbruch der Ausbildung

Sie stützen die Rückforderung auf einen „vorzeitigen Abbruch Ihrer Ausbildung“. Das ist sachlich falsch. Ich habe die Ausbildung zur Versicherungsfachfrau (IHK) vollständig absolviert und bereits im Jahr 2025 abgeschlossen: Die IHK-Prüfung habe ich am 13. November 2025 abgelegt und bestanden. Ein Abbruch hat zu keinem Zeitpunkt stattgefunden – der Ausbildungsgang ist seit über zehn Monaten regulär beendet.

Damit entfällt die von Ihnen selbst angegebene Anspruchsgrundlage. Auch die Aufstellung im Schreiben ist in sich widersprüchlich: Sie berechnen mir eine Prüfungsgebühr von 424,00 Euro und eine Gebühr für die Prüfungssimulation von 150,00 Euro – Positionen, die bei einem angeblichen Abbruch vor der Prüfung gar nicht angefallen wären.

Ich fordere Sie auf, mir mitzuteilen, auf welchen Sachverhalt Sie die Forderung nun tatsächlich stützen, und mir folgende Unterlagen zu übersenden:

- die vollständige Vertragsklausel Ziffer 8.1 in der für mich geltenden Fassung, einschließlich Bindungsdauer und Staffellung der Rückzahlung,
- den Nachweis der tatsächlich aufgewendeten Kosten für jede der aufgeführten Positionen (Ausbildungsgebühr, Anmeldegebühr, Prüfungssimulation, Prüfungsgebühr, Monitoring),
- die Berechnung der von Ihnen angesetzten „anteiligen“ Kosten, insbesondere die Anrechnung der Monate, die ich seit dem Abschluss der Ausbildung im Unternehmen tätig war.

Solange dieser Nachweis nicht vorliegt, ist die Forderung weder nachvollziehbar noch fällig. Vorsorglich weise ich darauf hin, dass Rückzahlungsklauseln für Fortbildungskosten nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts nur wirksam sind, wenn sie eine angemessene, monatlich anteilige Reduzierung des Rückzahlungsbetrags vorsehen und den Arbeitnehmer nicht unangemessen

benachteiligen. Eine Rückforderung in voller Höhe nach abgeschlossener Ausbildung und rund elf Monaten anschließender Tätigkeit (13.11.2025 bis 31.10.2026) erfüllt diese Anforderungen nach meiner Auffassung nicht.

2. Die Verrechnung in der Abrechnung 09/2026 ist verfrüht und unzulässig

In Ihrem Schreiben heißt es, die Kosten würden „nach Ihrem Ausscheiden“ zur Rückzahlung fällig. Mein Vertragsverhältnis endet jedoch erst zum 31.10.2026; bis dahin bin ich regulär tätig. Eine Fälligkeit im September 2026 besteht danach schon nach Ihrer eigenen Formulierung nicht.

Der angekündigten Verrechnung mit der Abrechnung 09/2026 widerspreche ich daher ausdrücklich. Unabhängig davon ist eine Aufrechnung gegen meine Vergütung nur insoweit zulässig, als der pfändbare Teil des Einkommens betroffen ist (§ 394 BGB i. V. m. §§ 850 ff. ZPO). Eine Verrechnung des gesamten Betrages von 3.089,00 Euro mit einer Monatsabrechnung wäre danach unwirksam.

Ich fordere Sie auf, die Abrechnungen 09/2026 und 10/2026 ungekürzt und vollständig auszuzahlen. Bereits einbehaltene Beträge fordere ich hiermit zur unverzüglichen Auszahlung zurück.

3. Frist

Bitte bestätigen Sie mir bis zum 28. September 2026, dass

- die Forderung wegen des unzutreffenden Sachverhalts nicht weiterverfolgt bzw. korrigiert wird und
- keine Verrechnung mit meinen Abrechnungen 09/2026 und 10/2026 erfolgt.

Andernfalls behalte ich mir ausdrücklich vor, meine Ansprüche anwaltlich bzw. gerichtlich geltend zu machen.

Mit freundlichen Grüßen

Anastasia Dudarev

Anlagen: Kopie des IHK-Prüfungszeugnisses vom 13.11.2025, [Kündigungsschreiben/Aufhebungsvertrag]